

Siti Sarah Nor Khadijah binti Nazri

lawan

Nur Balqis Yuhana binti Zaki

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi) , YA Dato' Amran bin bin Mat Zain (Ahli Panel), YA Dato' Mohammad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel).

20 April 2022 / 18 Ramadhan 1443H]

[Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0001-2022]

[Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : Puan Nurul Asma binti Jamaludin dari Tetuan
Syazmee Sopian & Associates

Peguam Syarie Responden : Tidak diwakili

ALASAN PENGHAKIMAN

PERMOHONAN

1. Kes ini adalah suatu permohonan semakan oleh Pemohon terhadap penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah Selangor yang diputuskan pada 8/12/2021 melalui Kes Saman No 10100-083-0537-2021 iaitu Tuntutan Hak Jagaan Anak Tak Sah Taraf di bawah seksyen 86 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.
2. Pemohon memfailkan permohonan semakan kepada Mahkamah Rayuan Syariah berdasarkan peruntukan Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama

Islam (Negeri Selangor) 2003 untuk mendapatkan perintah sebagaimana berikut :

- i. Bahawa suatu semakan dibuat terhadap keseluruhan keputusan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah terdahulu dalam Kes Mal No: 10100-083-0537-2021 yang difailkan oleh Responden pada tarikh 9/11/2021 di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor.
- ii. Bahawa perintah mahkamah bertarikh 8/12/2021 melalui Saman No: 10100-083-0537-2021 dibatalkan
- iii. Apa-apa relief atau perintah yang difikirkan patut dan suai manfaat oleh mahkamah yang mulia ini.

FAKTA KES

3. Dalam kes semakan ini, Responden adalah merupakan ibu kandung kepada anak tersebut manakala Pemohon adalah ibu angkat yang sah kepada anak tersebut. Namun bagi kes di Mahkamah Tinggi Syariah tersebut, Responden telah bertindak sebagai Pemohon manakala Pemohon bertindak sebagai Responden.
4. Pemohon telah bernikah dengan suaminya pada 24/5/2013. Walau bagaimanapun, Pemohon dan suami tidak dikurniakan cahayamata. Oleh yang demikian, Pemohon dan suami telah mengambil anak angkat yang bernama Ariq Zikri bin Abdul Aziz (No Mykid: 211011-03-0011) melalui perundangan yang sah dari Jabatan Pendaftaran Negara dan Jabatan Kebajikan Masyarakat.
5. Responden pada 9/11/2021 telah memfailkan tuntutan Hak Jagaan Anak Tak Sah Taraf di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam melalui Kes Saman No 10100-083-0537-2021 dan kes telah ditetapkan untuk sebutan pada

16/12/2021. Walau bagaimanapun, kes tersebut telah dipercepatkan pendengarannya pada 8/12/2021.

6. Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 8/12/2021 telah memutuskan sebagaimana berikut
 - a. Mahkamah meluluskan tuntutan ini berdasarkan seksyen 86 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.
 - b. Mahkamah memerintahkan hak jagaan anak (Hadhanah) anak bernama Ariq Zikri bin Abdul Aziz (No Mykid: 211011-03-0011) diberikan kepada Pemohon.(Responden dalam kes ini)
7. Tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut, Pemohon telah memfailkan permohonan semakan ini berdasarkan alasan bahawa:
 - 8.1. Pemohon mendakwa terdapat salah aturan dalam pengendalian perbicaraan permohonan tersebut dan pemohon juga dinafikan haknya kerana beliau tidak dimaklumkan tentang tarikh kes tersebut oleh Responden.
 - 8.2. Hakim Bicara telah membuat keputusan tanpa meneliti penyempurnaan serahan saman kepada Pemohon. Pemohon tidak pernah menerima saman atau apa-apa dokumen berkenaan kes tersebut. Pemohon hanya mengetahui mengenai permohonan jagaan anak tak sah taraf ini apabila Responden datang ke rumah Pemohon dan cuba mengambil anak tersebut.
 - 8.3. Responden telah menyembunyikan fakta bahawa Pemohon telah menjaga anak tersebut sejak anak tersebut berusia 2 hari dan Pemohon telah menjalani proses pengambilan anak angkat terhadap anak

tersebut berdasarkan perundangan yang sah melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Jabatan Pendaftaran Negara.

- 8.4. Pemohon adalah orang yang paling berhak ke atas anak tersebut memandangkan pemohon dan suami telah menjalani proses perundangan berkaitan pengambilan anak angkat terhadap anak tersebut.
- 8.5. Pemohon dan suami lebih berkemampuan membesarkan anak tersebut manakala Responden tidak bekerja dan tidak mempunyai pendapatan. Responden juga mempunyai 2 orang anak yang berusia 3 tahun dan 2 tahun yang mana salah seorang darinya adalah anak tak sah taraf.
- 8.6. Permohon mempunyai hak membela diri dan menjawab tuntutan kes tersebut berdasarkan seksyen 64 dan 65 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
8. Pemohon tidak mengetahui mengenai kewujudan kes hak jagaan anak tak sah taraf. Malah Pemohon hanya mengetahui tentang kes tersebut apabila Responden hadir ke rumah Pemohon untuk cuba mengambil anak tersebut.
9. Setelah Responden memaklumkan berkaitan kes tersebut, Pemohon pada 10/2/2021 telah pergi ke Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam. Pemohon hanya menerima saman bagi kes tersebut pada hari tersebut daripada pihak mahkamah setelah Pemohon hadir ke kaunter mahkamah bagi mendapatkan informasi berkaitan kes yang difailkan Responden tersebut.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

10. Suka kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya menggunakan pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.
11. Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.
12. Di samping itu juga, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes *Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah*, JH 36 (2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, JH Jld 42 (1).
13. Dalam kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra* JH Jld 42 (1) Mahkamah Rayuan Syariah Selangor yang telah memberikan panduan dalam menentukan sesuatu kes itu boleh disemak atau sebaliknya.

“Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan hakim bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau hukum syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan”.

14. Kami merujuk kepada satu keputusan Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes *Mokhtar b. Yusup lwn. Nurin bt. Abdullah*, JH Jilid 36 (2) yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan pada 07/03/2012 sebagaimana berikut:-

“Proses semakan semata-mata untuk menyemak apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi Nas-Nas Syarak yang qatie atau jelas berlawanan dengan Undang-Undang yang sedang berkuatkuasa.”

15. Dalam kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid* (kes semakan mal) Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan no 14000-003-0033-2012), Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan menegaskan prosiding juga boleh disemak. Ini menjadikan perkara yang boleh disemak adalah:-

- i. Kes yang masih dalam prosiding, iaitu menyemak prosiding yang dijalankan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah;
- ii. Kes yang telah selesai diputuskan, iaitu menyemak:-
 - a) Proses yang digunakan oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam membuat sesuatu keputusan;
 - b) Keputusan itu sendiri disemak atas alasan ia menyalahi Hukum Syara' atau Undang-Undang.

16. Dalam kes *Khadrishah bin Khalid lwn. Fadhilah binti Othman* [2012] Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor (Kes Mal (Semakan) No : 10000-003-0009-2011), suatu prinsip semakan telah secara jelas diberikan oleh Panel Rayuan iaitu :

'Bagi menjawab persoalan tersebut, pertamanya kami tegaskan bahawa proses semakan oleh mahkamah atasan merupakan proses menilai samada keputusan yang dikeluarkan oleh mahkamah bawahan telah melalui proses dan prosiding yang betul dan menepati kehendak undang-undang serta tidak bercanggah secara material dengan prinsip keadilan undang-undang dan hukum syarak. Maka tatacara yang ditetapkan oleh undang-undang hanyalah proses menyemak rekod-rekod perbicaraan yang berjalan di mahkamah bawahan. Berbeza dengan proses rayuan, di mana ia dilaksanakan untuk menilai samada sesuatu keputusan atau perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah bawahan adalah betul. Pihak-pihak dalam kes rayuan pula diberi peluang berhujjah samada wujud kekhilafan oleh Mahkamah bawahan atau tidak.

Panel Rayuan dalam kes tersebut menjelaskan lagi :

'Dalam tindakan semakan, Mahkamah atasan boleh memberi arahan-arahan lanjut untuk pembetulan jika ada ataupun menilai samada perintah yang dikeluarkan itu telah secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan hukum syarak dan perlu diperbetulkan atau dibatalkan dengan segera.'

17. Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang

secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah/penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

18. Bagi melaksanakan semakan ini, kami telah memanggil dan menyemak rekod Kes Saman No.: 10100-083-0537-2021. Penelitian terhadap fail atau rekod kes tersebut sangat penting kerana proses semakan ialah untuk mengenalpasti apakah adanya apa-apa kecacatan sepanjang perbicaraan atau kecacatan terhadap mana-mana perintah sama ada kecacatan dari segi undang-undang atau kekhilafan Hukum Syarak.
19. Daripada semakan kami, kami dapati bahawa Pemohon berjaya menunjukkan bahawa terdapat salah aturan dalam perbicaraan di hadapan Hakim Bicara dimana Pemohon telah tidak disampaikan dokumen saman sebagaimana yang diperintahkan oleh Mahkamah. Oleh itu, Pemohon juga tidak berpeluang untuk memfailkan pembelaan dan haknya untuk memberi keterangan dalam perbicaraan telah dinafikan.
20. Mahkamah dapati alamat penyampaian Defendan (Pemohon dalam kes ini) adalah dalam kawasan Putrajaya yang mana satu permohonan penyampaian secara luar bidangkuasa telah dimohon oleh Plaintiff (Responden dalam kes ini) pada 16/11/2021 yang mana penyampaian dibuat oleh Mahkamah Syariah Putrajaya yang berbidang kuasa.
21. Setelah diteliti fail kes dan nota keterangan, didapati tiada rekod tentang bukti penyampaian dapat disempurnakan kepada Defendan oleh Mahkamah yang berbidang kuasa menyampaikan saman mahupun Plaintiff (Responden dalam kes ini).

○ 22. Mahkamah bicara pada 8/12/2021 telah menjalankan pemeriksaan ringkas terhadap Defendan dan seterusnya memberikan penghakiman kes tersebut.

23. Kegagalan penyampaian tersebut adalah tidak mematuhi seksyen 49 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan sebagaimana berikut:

(1) Penyampaian saman atau dokumen lain boleh, melainkan jika Mahkamah memerintahkan selainnya, dibuktikan melalui affidavit orang yang melaksanakan penyampaian itu dan, jika penyampaian itu adalah ke diri dan orang yang kepadanya saman atau dokumen lain itu hendak disampaikan tidak dikenalnya sendiri, melalui affidavit orang yang mengecamkan orang yang kepadanya saman atau dokumen itu hendak disampaikan.

(2) Orang yang kepadanya saman atau dokumen itu disampaikan hendaklah menandatangani suatu pengakuteraan penyampaian, tetapi keengganan atau ketakupayaannya menandatangani sedemikian tidaklah akan menjejaskan keesahan penyampaian itu.

24. Merujuk kepada kes Khairol bin Bahari lwn Norazian binti Saidin, Rayuan Mal no. 14500-001-002-2001 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (kes ini tidak dilaporkan) iaitu tuntutan mengenai hadhanah anak di mana Hakim Bicara telah memutuskan hak lawatan diberikan kepada Responden tanpa kehadiran Perayu. Perayu telah berhujah bahawa penyampaian saman atau notis telah tidak dibuat dengan sempurna kerana Perayu tidak mengetahui tarikh perbicaraan dan tidak pula disampaikan kepada Peguam Perayu walaupun Perayu telah melantik Peguam Syariyenya secara sah sepertimana

yang diarahkan oleh Mahkamah sebelumnya. Mahkamah Rayuan memutuskan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah adalah tidak sah dan mengarahkan kes tersebut dibicara semula kerana penyampaian saman tidak sempurna dan tidak diserahkan sama ada Kediri atau kepada peguam syarie Perayu kerana Perayu atau peguam syarie Perayu telah memberikan alamat yang lengkap.

25. Kami berpendapat bahawa Hakim Bicara sebelum memutuskan kes tersebut hendaklah memastikan penyampaian saman telah dapat disempurnakan, pihak-pihak dan saksi-saksi telah memberi keterangan agar semua pihak berpuashati dan mematuhi Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah seperti yang dikuatkuasakan. Khalifah Umar di dalam suratnya kepada Abu Musa al-Asyari, di antara lain beliau berkata:

“Sesungguhnya kehakiman itu adalah satu kewajipan mutlak dan sunnah yang diikuti. Fahamilah sesuatu perkara (kes) itu terlebih dahulu apabila ianya dihadapkan kepadamu....” (Abu Hasan al-Mawardi, al-Ahkam al-Sultaniyyah, Matbaah Mustafa al-Babiy al-Halabi, Kahira, 1996, hlm: 71)

26. Ini bermakna seseorang hakim sebelum memutuskan sesuatu hukuman/perintah hendaklah mendengar, memahami dan mengkaji perkara-perkara yang berhubung dengan kes tersebut termasuklah fakta, undang-undang dan prosedur yang berkenaan, mendengar keterangan pihak-pihak dengan sabar dan tenang, mendengar dan menyoal saksi-saksi sehingga hakim berpuashati sesuai dengan firman Allah Taala yang bermaksud:

“Sesungguhnya allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya dan apabila kamu

menjalankan hukuman di antara manusia, kamu menghukum dengan adil.” (surah an-Nisa’ : 58)

27. Dr. Abdul Karim Zaidan dalam bukunya *Nizam al-Qada’ fi al-Syariah al-Islamiyyah*, hal. 152 menyebutkan:

أما إذا حضر الغائب بعد صدور حكم القاضي , وقدم بينة مقبولة تدفع دعوى المدعى فإن القاضي يصدر قراره بإبطال الحكم الذي أصدره

Bermaksud:

“Apabila tertuduh atau defendan yang ghaib itu hadir selepas hakim mengeluarkan hukuman dan dia mengemukakan keterangan yang dapat diterima atau menolak dakwaan pendakwa, maka hakim akan mengeluarkan keputusan membatalkan hukuman yang telah dikeluarkan dahulu.”

(rujukan: Dr. Abdul Karim Zaidan, 1995M/1415H, *Nizam al-Qada’ fi al-Syariah al-Islamiyyah*, Dar al-Bashir, Amman, Jordan, Cet. 3, hal. 152 dan Prof. Dr. Abd al- Karim Zaidan (penterjemah: Haji Mohd. Saleh bin Haji Ahmad), 2010, *Sistem Kehakiman Islam (Nizam al-Qada’ fi al-Syariah al-Islamiyyah)*, Pustaka Haji Abdul Majid, Selangor, Cet. 1, hal. 198).

28. Pemohon dalam permohonan juga mendakwa ketidakhadirannya dan peguam syarie bukan disengajakan, tetapi kerana tidak mendapat sebarang dokumen saman dan notis pemberitahuan tentang tarikh sebutan/ bicara kes tersebut. Pemohon mendakwa bahawa beliau mempunyai hak untuk memfailkan pembelaan dan memberikan keterangan bagi pihaknya dalam prosiding perbicaraan sebelum Yang Arif Hakim membuat keputusan bertepatan dengan seksyen 64 dan 65 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

29. Dalam kes ini kami berpendapat bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf ketika memberikan penghakiman pada 8/12/2021 tanpa memastikan bukti penyampaian saman terhadap pemohon seterusnya tidak memberi peluang kepada Pemohon memfailkan pembelaan dan memberikan keterangan dalam prosiding bicara. Di samping itu, Hakim bicara tidak menyatakan alasan atau memberi apa-apa penjelasan terhadap keputusan yang menjalankan perbicaraan secara sebelah pihak iaitu hanya dengan keterangan Defendan (Responden dalam kes ini) tanpa memberi peluang kehadiran Pemohon dalam memfailkan pembelaan dan memberi keterangan. Tindakan YA Hakim Bicara ketika mengeluarkan keputusan tersebut adalah telah menyebabkan ketidakadilan kepada Pemohon.
30. Selain itu, keputusan yang dibuat oleh YA Hakim Bicara juga tidak disertakan dengan apa-apa penjelasan atau alasan. Perkara ini amat mendukacitakan kerana ia boleh mengundang perasaan tidak puas hati dan menimbulkan tohmahan.
31. Secara umumnya matlamat institusi kehakiman syariah ialah untuk menegakkan keadilan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' ayat 58 :

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan
Segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak
menerima), dan apabila kamu menjalankan hukum di
antara manusia, (Allah menyuruh) kamu menghukum Dengan
adil.*

32. Dalam melaksanakan keadilan dan membuat keputusan بِالْحَقِّ Rasulullah SWT telah memberi panduan agar seseorang Hakim dalam melaksanakan perbicaraan, sebelum membuat keputusan hendaklah mempunyai pengetahuan yang cukup tentang keterangan kedua-dua belah pihak yang

bertikai. Hal ini dapat dilihat dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada 'Ali bin Abi Talib (Rujuk syarahan hadis dalam **Kitab Atuhfatul Ahwadzi Ala Al-Jami' At-Turmudzi, Karangan Al-Hafidh Muhammad Abdurrohman bin Abdurrohman Al-Mubarakfuri, Versi Kedua, Terbitan Baitul Afkar Ad-Dauliyah, halaman 1286:**

وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر ، فسوف تدري كيف تقضى) قال علي : فما زلت قاضيا بعد

Maksudnya:

“Saidina Ali r.a telah berkata: Sabda Rasulullah s.a.w (apabila dua orang yang bertikai meminta supaya diputuskan pertikaian antara mereka, maka jangan kamu memutuskannya sehingga kamu mendengar jawapan pihak yang satu lagi, kelak nanti engkau akan mengetahui cara memutuskan pertikaian) Saidina Ali kemudian berkata: selepas itu, aku tidak tergelincir dari landasan sebagai qadhi.”

33. Kami juga bersetuju bahawa Ya Hakim Bicara telah terkhilaf dalam memastikan penyampaian kepada Defendan tidak disempurnakan mengikut peruntukan undang-undang. Kegagalan ini telah menjejaskan hak Pemohon untuk memfailkan pembelaan dan memberikan keterangan di dalam prosiding perbicaraan. Oleh itu, Mahkamah ini berpandangan keadilan perlu diberi kepada pemohon dengan memberi peluang kepadanya memfailkan pembelaan dan memberi keterangan dalam Mahkamah bagi tujuan menjaga keadilan.
34. Tambahan pula dalam kes tersebut, Hakim Bicara hanya menggunakan keterangan Plaintiff tanpa keterangan saksi dalam memutuskan pertikaian. Hakim dalam perbicaraan hanya menjalankan perbicaraan ringkas dalam mengambil keterangan plaintiff iaitu *“Anak dalam proses untuk pengangkatan. Anak lahir pada 11/10/2021. Saya tidak berkahwin. Lahir*

anak di HUSM. Sijil lahir anak yang asal tiada. Ini saya buat cabutan di JPN. Saya tinggal di Kelantan. Saya failkan kes di sini kerana Responden tinggal di sini”.

35. Kami merujuk kepada Kes Amirah binti Hisam lawan Khairul Zaim bin Zuhairi, Kes Semakan Mal No 10000-003-0077-2017 yang mana Hakim Rayuan dalam kes ini memutuskan bahawa tindakan Hakim Bicara membatalkan hak Pemohon untuk menyoal balas Responden. Mahkamah dalam alasan penghakimannya menyatakan bahawa

YA Hakim bicara seharusnya berpegang kepada prinsip keadilan yang mengatakan “Justice rushed is justice crushed”, dengan tidak terburu-buru atau gopoh dalam mengendalikan kes atau memberikan keputusannya. Tindakan gopoh Hakim bicara dalam mengendalikan kes juga boleh menyebabkan ketidak adilan kepada pihak-pihak dalam sesuatu tindakan. Maksud Kami di sini, ianya tidaklah bererti bahawa mahkamah boleh berlengah-lengah untuk menyelesaikan kes, kerana prinsip keadilan juga menyatakan “Justice delayed is justice denied”

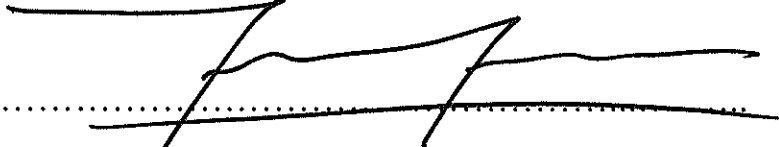
36. Kami berpendapat terdapat kecacatan dalam prosedur kes ini iaitu tidak mematuhi kehendak seksyen 49 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. Demi keadilan kepada semua pihak, kes ini perlulah dibicarakan semula agar proses perbicaraan dapat dijalankan dengan betul mengikut peruntukan undang-undang yang ada.

KEPUTUSAN

Setelah membaca, meneliti, memperhalusi permohonan, afidavit dan rekod-rekod kes yang berkaitan, MAKA atas kepentingan keadilan kami sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:-

1. Permohonan semakan pemohon diterima.
2. Keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Selangor dalam kes Mal No. 10100-083-0537-2021 pada 8/12/2021 adalah dibatalkan.
3. Mahkamah memerintahkan kes tersebut hendaklah disambung prosiding di peringkat keterangan Defendan dan diputuskan.

Dibaca dan ditandatangani oleh;



.....

1. YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;



.....

2. YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



.....

3. YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

